

1. LEI ORGÂNICA NACIONAL (LEI Nº 14.751/2023)

Fundamento constitucional

- **Art. 22, XXI, da CF/88** (com redação da EC nº 103/2019): compete **privativamente à União** legislar sobre normas gerais de organização, efetivos, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das PM e CBM.
- A **Lei nº 14.751, de 12/12/2023** (Lei Orgânica Nacional das PM e CBM) padroniza, em nível nacional, a organização das corporações; tem **eficácia imediata** (salvo dispositivos que exijam regulamentação).

Atribuições (art. 5º)

- Os membros das polícias militares são autoridades de **polícia (1) administrativa, (2) ostensiva, (3) de preservação da ordem pública e (4) judiciária militar**.
- **Polícia administrativa** (atua antes do delito — direito administrativo) × **polícia judiciária** (delito como fato central — direito processual penal); **preventiva** × **repressiva**.
- As funções constitucionais (art. 144 da CF) só podem ser exercidas pelos militares que integram as corporações.

Estrutura básica dos órgãos (art. 10 — rol "preferencial")

- **Direção** (geral e setorial), **Assessoramento**, **Apoio** (atividades-meio), **Execução** (atividades-fim) e **Correição** (corregedoria-geral).

2. HIERARQUIA — POSTOS E GRADUAÇÕES (ART. 12, TAXATIVO)

Categoria	Postos / Graduações
Oficiais superiores	Coronel, Tenente-Coronel, Major
Oficial intermediário	Capitão
Oficiais subalternos	1º Tenente, 2º Tenente
Praças especiais	Aspirante a Oficial, Cadete, Aluno-Oficial
Praças	Subtenente, 1º/2º/3º Sargento, Aluno-Sargento, Cabo, Soldado, Aluno-Soldado

- A todos se acresce a designação "**PM**" ou "**BM**". O rol do art. 12 é **taxativo** (não se pode criar ou suprimir postos/graduações).
- Em PE, a **Lei de Organização Básica** é a **Lei nº 11.328/1996**.

3. ESTATUTO DOS MILITARES DE PE (LEI Nº 6.783/1974) — DEVERES

Deveres policiais-militares (art. 30) — emanam de vínculos racionais e morais:

- **I** — dedicação integral ao serviço e fidelidade à instituição, **mesmo com o sacrifício da própria vida**;
- **II** — o culto aos símbolos nacionais;
- **III** — a probidade e a lealdade em todas as circunstâncias;
- **IV** — a disciplina e o respeito à hierarquia;
- **V** — o rigoroso cumprimento das obrigações e ordens;
- **VI** — tratar o subordinado dignamente e com urbanidade.

CHAVE ▶ As **obrigações** ligam-se aos valores (seção I) e à ética (seção II); os **deveres** decorrem do vínculo individual de cada militar.

4. DIREITOS, RECURSOS E ELEGIBILIDADE

Direitos (art. 49)

- Garantia da **patente** (oficial); **estabilidade** da praça com **10 anos** de efetivo serviço; uso das designações hierárquicas; ocupação de cargo; **promoção**; transferência para a reserva a pedido ou reforma; férias, afastamentos e licenças; pensão; **porte de arma** (oficial em atividade ou inatividade; praças com restrições do Comando-Geral).

Recurso administrativo (art. 50)

- O militar que se julgar prejudicado pode interpor **pedido de reconsideração, queixa ou representação**. Prescreve em:
- **15 dias** corridos — quota compulsória ou composição de Quadro de Acesso;
- **120 dias** corridos — nos demais casos.
- Tais pedidos **não podem ser coletivos**.

Elegibilidade (art. 51)

- Com **menos de 5 anos** de serviço, ao se candidatar → excluído do serviço ativo. Com **5 anos ou mais** → afastado e agregado; se eleito, transferido para a reserva na diplomação.

5. PRERROGATIVAS (ARTS. 68–70)

- Uso de títulos, uniformes, distintivos e insígnias correspondentes ao posto/graduação; honras e sinais de respeito.
- **Cumprimento de prisão/detenção somente em organização policial-militar** cujo comandante tenha precedência hierárquica sobre o preso.
- **Julgamento em foro especial** nos crimes militares.
- **Prisão somente em flagrante delito** (a autoridade deve entregá-lo imediatamente à autoridade PM mais próxima).
- Dispensa do **serviço de júri** e do serviço na **justiça eleitoral** (no exercício de funções PM).

6. SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL (SPSMPE)

- Criado pela **LC nº 460/2021**: conjunto de direitos e serviços que asseguram remuneração, inatividade e pensão militar dos integrantes da PMPE/CBMPPE e dependentes.
- Gerido, a partir de **01/01/2022**, pela **FUNAPE** (Fundação de Aposentadorias e Pensões dos Servidores do Estado).

7. SITUAÇÕES ESPECIAIS

- **Agregação (art. 75)**: o militar da ativa permanece **sem número** na escala hierárquica. **Não abre vaga** (inclusive para promoção). Faz-se por ato do **Governador**. Ex.: nomeação para cargo civil, aguardar reserva ex-offício, licença prolongada, deserção.
- **Reversão (art. 78)**: ato pelo qual o militar agregado **retorna ao quadro** assim que cessa o motivo da agregação.
- **Excedente (art. 80)**: situação **transitória** — ex.: promovido **por bravura** sem haver vaga; ocupa a primeira vaga que surgir. É considerado em efetivo serviço.
- **Ausente (art. 81)**: quem, por **mais de 24 horas** consecutivas, deixa de comparecer à OME sem comunicar. **Desertor**: esgotado o prazo que caracteriza a deserção no Código Penal Militar.

8. DESLIGAMENTO DO SERVIÇO ATIVO

Reserva remunerada (Lei 6.783/74)

- **A pedido (art. 89)** ou **ex-offício (art. 90)**.
- **Ex-offício por idade**: **67 anos** (oficiais) e **63 anos** (praças). Há ainda a compulsória por tempo no posto/graduação (regras conforme a data de ingresso) e por decorrência de promoção requerida.

Reforma (arts. 93–94)

- Fase da inatividade em que **inexiste definitivamente** a possibilidade de retorno ao serviço ativo; ocorre **sempre de ofício**.
- Hipóteses: **idade-limite de 70 anos**; incapacidade definitiva (ferimento/acidente/doença); agregado por mais de 2 anos por incapacidade temporária; condenação à pena de reforma (CPM); decisão do TJPE (oficial, via Conselho de Justificação).

Demissão / perda do posto e patente

- Ao **oficial**, a perda do posto e patente conduz à **demissão ex-offício** (declaração de indignidade ou incompatibilidade com o oficialato, por **decisão do TJPE**).

9. REMUNERAÇÃO, PROMOÇÃO E AFASTAMENTOS

Remuneração

- **Soldo** (e quotas de soldo) + **gratificações** (ex.: GLE — Localidade Especial, GSE — Serviço Extraordinário, GAT, GOEPM, risco de plantão, perigo laboral, atividade de inteligência) + **indenizações** (vale-refeição, auxílio-uniforme, ajuda de custo, diárias).

Promoção

- Ato administrativo formal de **ascensão na carreira**, baseado no **mérito** e na **antiguidade**. A SV nº 43 do STF veda provimento que permita investir-se, sem concurso, em cargo de carreira diversa.

Afastamentos e licenças

- **Férias**, afastamentos temporários e **licenças** (para tratamento de saúde própria/de familiar, para tratar de interesse particular, **licença-maternidade** e **licença-paternidade**).